

1500802-93.2022.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... esses elementos, configurado o delito de roubo majorado imputado ao acusado. A versão trazida por ele nesta data, além de confusa e inverossímil, foi totalmente desprestigiada na medida em que contraria todas as provas amealhadas.

Ao contrário do que sustentou a defesa, a prova colhida é segura, coerente e uníssona, indicando o desate condenatório, uma vez que, em que pese ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

2ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500802-93.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500802-93.2022.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CARLOS ROBERTO GABRIEL

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária B

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Vistos.

CARLOS ROBERTO GABRIEL, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º-A, inciso I, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal, porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, subtraiu, para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, o veículo Honda City, placas PHJ-8D92, pertencente à vítima Nestor Cipriano Neto, pessoa maior de 60 (sessenta) anos.

Recebida a denúncia (fls. 70/71), o acusado foi citado para oferecer resposta à acusação, a qual foi apresentada às fls. 87.

Prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária, mantida a custódia cautelar do acusado (fls. 88).

Durante a instrução virtual, foram ouvidas a vítima e 02 (duas) testemunhas comuns, bem como interrogado o acusado, por meio do sistema audiovisual, de acordo com artigo 405, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, e, em seguida, as partes debateram.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade vem demonstrada pelo boletim de ocorrência nº BE6174-1/2022 (fls.

12/15), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 18), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 19), pelo laudo pericial do local dos fatos e dos veículos (fls. 76/81), bem como pelas demais provas constantes nos autos. Da mesma forma, a autoria foi comprovada, diante da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Na Delegacia de Polícia, o acusado aduziu que “participou do roubo em questão. Na presente data, juntamente com uma pessoa conhecida por 'Alex', cujos demais dados desconhece, foi ao supermercado Joanin. 'Alex', então, lhe disse: “Vamos roubar aquele carro”. Ele anunciou o assalto. Posteriormente, entrou no carro e assumiu a direção. Em dado momento, policiais pediram para que parassem. Empreendeu fuga, mas depois acabou sendo abordado. 'Alex' se evadiu. Pelo que sabe, ele não estava armado, tendo apenas simulado.” (fls. 11).

Ao ser interrogado em juízo, modificou a sua versão, negando a prática do crime. Disse que estava no supermercado e encontrou Alex, quando ele disse para que pegassem uma carona, ocasião em que ele abordou a vítima. Contou que ficou observando e, após o roubo, Alex falou para que entrasse no veículo, sendo certo que, quando policiais passaram a os perseguir, Alex, que estava na condução do bem, arremessou um aparelho celular pela janela do passageiro.

Contudo, a versão judicial do acusado foi desprestigiada pelas demais provas produzidas no curso da instrução.

A vítima Nestor, em sede policial, declarou que “... na presente data, dirigiu-se ao Supermercado Joanin, localizado na Rua Tiradentes, altura do numeral 1701, Santa Terezinha, nesta cidade de São Bernardo do Campo, e realizou compras. Por volta das 19:16 horas, entrou no seu veículo Honda/City, de placas PHJ 8D92, que estava no estacionamento do mercado. Assim que colocou as compras no banco do passageiro, um indivíduo aproximou-se do automóvel. Ele apontou uma arma de fogo preta e mandou-o descer. Assim o fez. Na sequência, ele entrou no carro, saiu do mercado e tomou rumo ignorado. Era um indivíduo de cor clara, estatura média e vestia um agasalho azul. Somente um rapaz o abordou. Posteriormente policiais militares entraram em contato, dizendo que seu veículo havia sido localizado. O mercado não possui ticket para entrada e saída de carros. Neste ato, reconheceu o detido como o autor do roubo sofrido, sobretudo pela roupa e pelas características do rosto, que muito se assemelha ao do infrator.” (fls. 10).

Em juízo, não reconheceu o acusado, afirmando que tudo foi muito rápido. Ratificou suas declarações policiais, confirmando o assalto sofrido, declarando que, no dia dos fatos, foi abordado por um indivíduo, que portava uma arma de fogo, o qual subtraiu seu veículo. Revelou que, em menos de uma hora, referido bem foi localizado pelos policiais, ocasião em que colidiu com outro veículo. Atestou que, na Delegacia de Polícia, efetuou reconhecimento do assaltante pelas roupas, estatura e pela cor da pele, sendo certo que tanto o assaltante, quanto o indivíduo que foi preso, usavam uma blusa com emblema da marca Nike.

A palavra da vítima deve ser prestigiada e não pode ser desmerecida. Ainda mais quando segura, coesa e corroborada por outros elementos de prova, em especial a confissão, ainda que na fase policial, e ausentes indicativos de incriminação injusta, não sendo possível acolher a tese de insuficiência de provas.

Nesse sentido:

“Em se tratando de crime de roubo a palavra da vítima, a quem nada aproveita uma falsa e leviana incriminação de inocente, tem capital importância como elemento probatório, prevalecendo inclusive sobre a palavra do acusado” (RJTACRIM 43/235).

A testemunha Jeferson, em sede policial, declarou que “é proprietário do veículo Fiat/Uno, de placas J LX2B11. Na presente data, transitava com seu carro na Rua José Teixeira Guimarães quando, em dado momento, um Honda/City colidiu contra a parte da frente do seu automóvel. A batida não foi forte. Não sofreu nenhuma lesão e não precisou de atendimento médico. Em seguida, os dois ocupantes do Honda/City correram. Eles fugiam da polícia. Abaixou-se e não conseguiu visualizar as características de nenhum deles.” (fls. 09).

Em juízo, confirmou o depoimento prestado em solo policial.

A testemunha Edson, policial militar, em depoimento extrajudicial, aduziu que “na presente data, encontrava-se em serviço com seu colega de farda Sd. Ribeiro. Por

volta das 20:00 horas, estavam em patrulhamento de rotina quando, na Av. Padre Leo Commissari, visualizaram um veículo Honda/City na contramão de direção. Ao notar a presença policial, o carro desviou e começou a acelerar. Seguiram em acompanhamento. Foi dada ordem de parada, mas o condutor continuou empreendendo fuga. Visualizaram que o passageiro dispensou algo da janela, aparentando ser uma arma de fogo. Momentos depois, o carro colidiu contra um veículo Fiat/Uno, sem lesionados, na Rua José Teixeira Guimarães. Os dois ocupantes do Honda/City saíram do automóvel. Carlos Roberto Gabriel, que era o condutor, acabou sendo detido na Av. Padre Leo Commissari, para onde havia retornado. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Já o outro conseguiu se evadir. Em seguida, foi feita pesquisa ao emplacamento do Honda/City, porém nada constou. De posse das informações da vítima, entraram em contato com ela, a qual disse que havia acabado de ser roubada por um indivíduo armado, mas que ainda não havia comunicado a ocorrência. Posteriormente retornaram ao local onde o objeto havia sido dispensado, mas nada localizaram. Indagado, Carlos admitiu que havia roubado o carro com um indivíduo de nome 'Alex', sendo que o deixariam abandonado em certo local, onde uma pessoa o buscaria e lhe daria certo valor em dinheiro. Em buscas no veículo Honda/City, foi encontrado o celular do detido. Diante disso, as partes foram conduzidas ao presente Distrito Policial." (fls. 06/07).

Nesta audiência, corroborou integralmente o alegado na fase extrajudicial, acrescentando que o objeto arremessado era um simulacro de arma de fogo, à vista do barulho que fez ao cair no chão. Confirmou que o acusado admitiu a prática do crime, no momento da abordagem, e que o ofendido, na Delegacia de Polícia, efetuou o reconhecimento dele pela estatura, roupa e cor de pele. Disse, ainda, que a abordagem foi realizada poucos minutos após o assalto, sendo certo que a vítima sequer havia acionado a Polícia.

Em relação ao valor de depoimentos policiais, já se decidiu:

"Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas" (TJRJ - AC. - Rel. Synésio de Aquino - RDTJRJ 7/287).

Pois bem. Vê-se que não há contradições entre as declarações da vítima, na fase extrajudicial e em juízo, e os depoimentos das testemunhas comuns neste ato, além da própria confissão policial do acusado, que confirmaram a conduta descrita na denúncia e a ele imputada.

Além do mais, não há motivo para se acreditar que queiram incriminar pessoa inocente, afastando-se a possibilidade de injusta acusação.

Afora isso, não produziu a defesa qualquer prova capaz de desconstituir aquelas constantes dos autos.

Ante esses elementos, configurado o delito de roubo majorado imputado ao acusado. A versão trazida por ele nesta data, além de confusa e inverossímil, foi totalmente desprestigiada na medida em que contraria todas as provas amealhadas.

Ao contrário do que sustentou a defesa, a prova colhida é segura, coerente e uníssona, indicando o desate condenatório, uma vez que, em que pese o acusado não ter sido reconhecido pela vítima em juízo, foi por ela reconhecido em solo policial, pela estatura, cor de pele e pelas roupas, o que foi por ela confirmado em juízo e também pelo policial militar Edson. Além disso, foi preso em flagrante delito, minutos após a prática do assalto, na condução do veículo subtraído, ocasião em que admitiu ter roubado o bem junto com outro indivíduo, o que foi confirmado pelo depoimento do policial militar nesta audiência.

Não bastasse, o acusado admitiu a prática do delito em solo policial, o que torna a autoria certa.

Quanto ao reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma, não é imprescindível sua apreensão, nem mesmo a realização de perícia, bastando que a palavra da vítima seja segura, coerente e em harmonia com as demais provas produzidas.

É o caso dos autos, visto que a vítima atestou em solo policial e em juízo, o emprego de arma de fogo.

Certo é que, em que pese o policial militar Edson ter atestado sua certeza de que o que foi arremessado, durante a fuga, era um simulacro de arma de fogo, em razão do peso e do barulho que fez ao cair no chão, sua afirmação foi desmentida pelo próprio acusado, que revelou que se tratava, na verdade, de um aparelho celular, o que indica que, realmente, não se tratava de simulacro e, assim, não afasta a causa de aumento de pena como pretendido pela defesa.

Nesse sentido:

"No roubo, a declaração da vítima é suficiente para o reconhecimento da qualificadora do emprego de arma, sendo desnecessárias a apreensão e perícia do artefato. Seria contra-senso admitir-se sua palavra para comprovação do principal, qual seja, a materialidade e autoria, mas refutá-la quanto ao secundário" (TACrim/SP - Apelação nº 1.386.837/8 - Osasco - 1ª Câmara - Rel. Di Rissio Barbosa - J. 29.01.2004 - v.u.).

O delito de roubo consumou-se no momento em que a vítima foi desapossada do seu veículo. Para a consumação do roubo basta, somente, o apoderamento da res e a cessação da violência ou grave ameaça, circunstância indicada pela fuga do acusado. Assim sendo, diante de tal contexto, e bem demonstradas a autoria e materialidade do delito descrito na denúncia, impõe-se o desfecho de procedência do pedido inicial.

Passo à dosimetria da pena.

Em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, por infração ao artigo 157 do Código Penal, fixo-lhe a pena-base no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Reconheço a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, já que praticado o delito contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos, bem como a agravante da reincidência prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal. Assim, por se tratar de condenação pela prática do mesmo delito (processo nº 0015765-80.2014.8.26.0564 - fls. 39 e fls. 111/112) e por serem duas as agravantes, aumento a pena em 1/4 (um quarto), elevando-a a 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, reconhecida a causa de aumento de pena, prevista no parágrafo 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, promovo o aumento desta em 2/3 (dois terços), resultando em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pena que torno definitiva ante a ausência de outra circunstância que a modifique.

Vale consignar que o quantum de aumento de pena estabelecido pela Lei nº 13.654/18, para o caso de emprego de arma de fogo, não é inconstitucional.

É sabido o enorme potencial lesivo da arma de fogo, sendo certo que a prática do roubo com seu emprego expõe a vítima a um elevado risco a sua integridade física, além do evidente abalo psicológico derivado da simples exibição do artefato.

A ação é bastante censurável na esfera penal, de sorte que a conduta merece um tratamento penal rigoroso. Dessa forma, o aumento da reprimenda em dois terços como estabelecido não se mostra desmesurada, considerando a gravidade concreta da situação.

Na verdade, o legislador, ao prever por meio da Lei nº 13.654/18 a majoração nesta fração agiu dentro de sua esfera de discricionariedade, não havendo que se falar em maltrato ao princípio da proporcionalidade ou em inconstitucionalidade.

Sem informações a respeito da situação econômica do acusado, fixo o dia-multa no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado em razão da reincidência específica e da hediondez do delito de roubo, que revela, especialmente quando praticado com emprego de arma de fogo, a desfaçatez e periculosidade do agente. Não se compatibiliza, portanto, com regime mais brando.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial para condenar CARLOS ROBERTO GABRIEL, qualificado nos autos, à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, calculados no valor mínimo unitário, por incurso no artigo 157, parágrafo 2º-A, inciso I, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal. Estando o acusado preso provisoriamente e, ainda, considerando a gravidade e a

hediondez do delito, a reincidência específica e o regime fixado, não é o caso de concessão do direito de recorrer em liberdade, benefício que fica negado, sendo certo que as razões que justificaram a custódia cautelar durante toda a instrução processual estão realçadas com a prolação deste decreto condenatório.

Revendo posicionamento anteriormente adotado, deixo de reconhecer a detração penal prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que, apesar da Lei nº 12.736/12 prever a possibilidade de “detração” do tempo de prisão provisória quando da prolação da sentença, não aboliu a sistemática relativa à progressão de regimes prevista no artigo 112, e seus parágrafos, da Lei nº 7.210/84.

Dessa forma, para que haja a progressão para regime mais brando, não basta o cumprimento do requisito objetivo, correspondente ao cumprimento de determinada fração da pena, o que sequer ocorreu neste caso, sendo também indispensável a verificação, pelo juiz natural (da Execução Penal competente), da presença do requisito subjetivo, quer pelo fornecimento de atestado de bom comportamento pelo diretor do estabelecimento, quer pela realização de exame criminológico para aferição do mérito individual do sentenciado, se necessário for.

Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra.

Transitada esta em julgado, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD.

Custas na forma do artigo 4º, parágrafo 9º, letra “a”, da Lei Estadual nº 11.608/03.

Expeça-se o necessário.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Comunique-se.

São Bernardo do Campo, 30 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA